

1500472-75.2021.8.26.0038
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS RIBEIRO DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de processo-crime por tentativa de furto qualificado pela escalada durante repouso noturno.

A denúncia foi recebida, fls.101.

O réu foi citado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras
Foro de Araras
Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500472-75.2021.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500472-75.2021.8.26.0038
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS RIBEIRO DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de processo-crime por tentativa de furto qualificado pela escalada durante repouso noturno.

A denúncia foi recebida, fls.101.

O réu foi citado, fls.122.

Resposta à acusação às fls.110/115.

Em audiência foram ouvidas três testemunhas e o réu foi interrogado (fls.238/241).

As partes debateram (fls.242). Ministério Público pediu a condenação nos moldes da denúncia. Defesa pugnou pela absolvição por falta de provas e outros benefícios legais.

É a síntese.
DECIDO.

Preliminarmente, deixo de aplicar o princípio da insignificância e o disposto no §2º, do art. 155, do Código Penal, eis que, em que pese o diminuto valor dos bens subtraídos (apenas 300 reais), o acusado é portador de Maus Antecedentes e reincidente (autos nº. 0005378-03.2012.8.26.0038 e 3001748-482013.8.26.0038).

De fato, em que pese a existência de recentes decisões admitindo a aplicação do conceito de furto de bagatela mesmo em caso de reincidência, entendo inaplicável no caso em apreço.

Isso porque, sem embargo de respeitável entendimento jurisprudencial em contrário, tenho que, para a aplicação do princípio da insignificância, de suma relevância é perquirir se a conduta constitui fato isolado na vida do acusado ou se integra a prática habitual de ilícitos contra o patrimônio alheio, de modo a fazer da criminalidade seu meio de vida e próprio sustento. Verificada a primeira hipótese, a exclusão da tipicidade material é medida de rigor. Todavia, se renitente, contumaz, torna a conduta não um irrelevante penal, mas um fato socialmente relevante.

Assim, somente tem-se configurada aplicação do princípio da insignificância, que afasta a tipicidade material do delito, quando constatada a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, pela sua 1ª Turma, já se manifestou no sentido de excluir do âmbito de aplicação do referido princípio os não-primários, ao argumento de que “o criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois, crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida” (STF, HC 97.772/RS).

Além disso, há entendimento jurisprudencial vedando a bagatela em crimes qualificados. Vejamos:

“A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, concurso de agentes, ou se o paciente é reincidente ou possuidor de Maus Antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância”. (STJ, HC 355468/SC, Quinta Turma, de relatoria do Min. Felix Fischer, em 27/09/2016, DJe 06/10/2016).

Inaplicável também o privilégio do §2º, do art. 155, do Código Penal, posto que os requisitos são aqueles taxativamente descritos em lei, ou seja, a primariedade e o

pequeno valor do bem subtraído.

Primariedade aqui tem sentido técnico, significando apenas a não constatação da reincidência.

Assim, conforme leciona Guilherme Nucci leciona: "Primariedade: é o primeiro requisito para o reconhecimento do furto privilegiado. A primariedade é um conceito negativo, ou seja, significa não ser reincidente. Portanto, quem não é reincidente, é primário (...) É preciso anotar que a lei foi bem clara ao exigir somente a primariedade para aplicação do benefício, de modo que descabe, em nosso entendimento, clamar também pela existência de bons antecedentes" (Código Penal Comentado, 4ª. Edição, RT, p.521)

Entretanto, no caso em análise, o réu é reincidente, o que veda o reconhecimento de tal benesse legal.

No mérito, procede a pretensão estatal.

Materialidade demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls.37/38, fotografias de fls.41/43, laudo de fls. 141/146 e avaliação de fls.39.

A autoria é certa.

Interrogado, o réu Carlos Ribeiro da Costa negou a prática do delito, afirmando ser catador de reciclagem e que teria autorização do vigia da obra para coletar bens descartados. No dia dos fatos, ingressou no local com autorização do vigilante, se apossou dos bens e dormiu (alega estado de ebriedade). Ao acordar, já de madrugada, e tentar sair da obra, foi detido e preso. Admite ter pulado o muro para deixar o local, sendo preso em via pública em posse dos fios picados.

De outro lado, a testemunha Givanildo Aparecido de Camargo afirmou ter visto o réu pulando o muro para ingressar no local e, posteriormente, entrando numa das torres em construção. Acionou os guardas municipais e o réu foi preso em posse de fios subtraídos no local. Os fatos se deram de madrugada. Já conhecia o réu por conta de furtos anteriores também em condomínio em construção. O local era guardado por muro de cerca de 2 metros de altura.

Além disso, os guardas municipais Vítor Machado e Flávio José foram firmes ao relatar que foram acionados por vigia de obra sobre pessoa que ali adentrara. No local, abordaram o réu em posse de fios e ferramenta de corte. O acusado já era conhecido por esse tipo de delito. Os fatos se deram durante o período noturno.

São as provas. A condenação é de rigor.

Efetivamente, o fato de o local ser vigiado não torna impossível a consumação do delito, não havendo falar-se em crime impossível.

Refuto a tese defensiva que pede o reconhecimento de crime impossível.

Nesse sentido, o E. STJ consagrou entendimento dominante na Súmula 567, "ex vi": "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto".

De fato, a meu ver, não se verifica no caso vertente "ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto".

Ora, não é viável o reconhecimento da impossibilidade delitiva quando são notórias as informações de furtos semelhantes praticados em estabelecimentos comerciais,

apesar de todo o gasto com segurança.

Assim sendo, plenamente possível seria a consumação do delito que não ocorreu graças à astúcia dos funcionários que atentos à atitude suspeita do acusado o mantiveram sob vigilância.

Ademais, se os objetos fossem insuscetíveis de subtração devido a existência de vigilância patrimonial, fatos similares não ocorreriam diuturnamente.

Trata-se, portanto, na realidade, de ineficácia relativa do meio escolhido para a prática delitiva.

Nesse passo, oportuno consignar que nenhum sistema de vigilância patrimonial é inteiramente eficaz a ponto de tornar absolutamente impossível o crime.

Sobre o tema, válido recordar a sábia lição do jurista Victor Eduardo Rios Gonçalves:

“O Código Penal Brasileiro adotou a teoria objetiva temperada pelo qual só há crime impossível se a ineficácia do meio e a impropriedade do objeto forem absolutas. Por isso, se forem relativas haverá crime tentado”. (GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Sinopse jurídica - Direito Penal - Parte Geral. Vol. 7. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 76.)

Oportuno ainda transcrever acórdão proferido em caso semelhante:

“Inocorre crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado, mas furto tentado, na hipótese em que o agente é preso em flagrante ao tentar passar a linha dos caixas do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento de mercadoria que colocou sob suas vestes, sendo certo que o fato de o segurança tê-lo visto ocultando a coisa e esta ser equipada com sensor de alarme não o impossibilitou de prosseguir na empreitada criminosa apenas impediu a consumação do delito, por circunstâncias alheias à vontade do réu” (RJTACRIM 58/66 apud. MIRABETE, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 191).

Resta, portanto, caracteriza a figura tentada do furto

No mais, as provas acima mencionadas deixam claro que o réu foi flagrado por Givanildo pulando o muro para entrar na obra, caindo por terra a versão defensiva de que teria ali entrado com autorização do vigia anterior (versão essa, inclusive, que somente surgiu em juízo, o que é sintomático).

Além disso, os guardas disseram ter abordado o acusado em posse dos bens que pretendia subtrair e, como se sabe, em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime nas mãos do acusado, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé.

Nada sendo produzido, a presunção transforma-se em certeza de autoria. Isso porque, o ônus de produzir prova contrário ao que normalmente ocorre, é a da parte que alega o fato extraordinário, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, sendo certo que, no caso em análise, nada foi produzido pela Defesa, afasta-se a presunção de inocência. Nesse sentido:

“Não há que se falar em absolvição, se o conjunto probatório é firme e consistente em apontar o cometimento do furto pelo réu, já que a res furtiva apreendida em poder do agente, gera a presunção da responsabilidade penal, invertendo o ônus da prova, do qual não se desincumbiu a defesa”. (TJMG, 6ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 1.0325.11.002028-7/001, da Comarca de Itamarandiba, de relatoria do Des.

Rubens Gabriel Soares).

Incide no caso a causa de aumento do repouso noturno.

De fato, a tese firmada pelo E. STJ no Tema repetitivo (REsp 1979989/RS) determinou que:

"1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso."

No caso, tendo o crime sido praticado de madrugada, incide a causa de aumento em comento.

Por fim, o crime é qualificado pela escalada, restando certo tanto pela prova oral (testemunha Givanildo) como pela laudo pericial de fls.141/146 que o local era guarnecido por muro de 2,10m.

Passo a dosar a pena.

A penabase deve aumentar em 1/6 por conta dos maus antecedentes (autos nº. 0005378-03.2012.8.26.0038).

O réu é reincidente, o que autoriza novo incremento também em 1/6 (autos nº. 3001748-482013.8.26.0038).

O delito restou tentado, o que motiva redução pela metade.

Aumenta-se a pena em 1/3 em decorrência do repouso noturno.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão estatal para condenar o réu CARLOS RIBEIRO DA COSTA, já qualificado nos autos, como incurso no crime do art. 155, §1º e §4º, inciso II, combinado com art. 14, inciso II, todos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão, e ao pagamento de 23 dias-multa, no mínimo legal.

O regime inicial por ser portador de maus antecedentes e reincidente deve ser o semiaberto. A vida pregressa impede substituição por penas alternativas ou suspensão condicional da pena.

Poderá apelar em liberdade. Custas em 100 UFESPs. Anotem-se, comuniquem-se. Providencie-se o necessário, com urgência.

Transitada em julgado, oficie-se para destruição da mochila apreendida e devolução do fios e alicate.

PRIC. Araras, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA